

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई

संख्या टीआर/(28)/2001/109

दिनांक 25 फरवरी, 2014

आदेश

2004 की रिट याचिका सं.313 में दिनांक 8.6.2011 के माननीय बंबई उच्च न्यायालय, पंजिम न्यायापीठ के आदेश के अनुसरण में, नौवहन महानिदेशक ने सर्वश्री फ्रैंकन समुद्री अकादमी, 590/3-ए, बैंडफोल, चिनचिनिम, साष्टी, गोवा-403715, को 16 अगस्त 2011 के दिन एक आदेश सं0टीआर(28)/2001 जारी किया था जो कि वर्ष 2013 के नौमनि आदेश सं01,2007 के नौमनि आदेश सं0 2 के रूप में यथासंशोधित, के अनुसार भूमि अपेक्षा के अनुपालन हेतु तथा नए परिसर में, समुद्रीय भोजन प्रबंधन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का आयोजन करने के लिए पाठ्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित सभी निर्माण कार्य तथा जरूरी अधिरचना को पूरा करने के लिए, उसके संबंध में, 16.08.2011 के प्रभाव से 2वर्षों का अतिरिक्त समय-विस्तार (एक्स्टेंशन) दिया जा रहा है। उक्त संस्थान को 16.08.2013 तक विद्यमान परिसर में सीसीएमसी पाठ्यक्रम का आयोजन करने की अनुमति दी गई थी।

2. उक्त एक्स्टेंशन इस शर्त पर दिया गया था कि संस्थान नौवहन महानिदेशालय को तिमाही-आधारित निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट जमा करेगा तथा यदि आवश्यकता हो तो, आगे एक्स्टेंशन संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई प्रगति रिपोर्ट की जाँच के बाद ही आगे एक्स्टेंशन प्रदान किया जाएगा। हालांकि, उक्त संस्थान ने महानिदेशालय के नए परिसर में निर्माण कार्य की कोई प्रगति रिपोर्ट जमा नहीं की थी। दिनांक 11.09.2012 के इस कार्यालय के इस पत्र के अनुसार, उक्त संस्थान से तिमाही प्रगति रिपोर्ट को जमा करने का अनुरोध किया गया था। जवाब में, दिनांक 13.10.2012 के अपने पत्र के अनुसार उक्त संस्थान ने यह सूचित किया था कि उप (डिप्टी) नगर योजनाकार, नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग, मुरगाँव, गोवा से दिनांक 25.06.2012 के पत्र के अनुसार, चूँकि विवादास्पद भूखंड (प्लॉट) प्राकृतिक दायरे में स्थित है इसलिए उक्त भूखंड गोवा 2021 की क्षेत्रीय योजना के अनुसार, प्रतिकूल माना जा रहा है तथा क्षेत्रीय योजना 2021 के अनुसार कोई विकास नहीं किया जा सकता।

3. यह बताया जाता है कि गोवा सरकार प्राधिकारी ने दिनांक 25.06.2012 को उक्त भूखंड पर निर्माण कार्य करने पर अपनी आपत्ति के बारे में संस्थान को सूचित किया था, लेकिन संस्थान ने महानिदेशालय को उक्त के संबंध में न तो तत्काल सूचना दी और न ही महानिदेशक दिशानिर्देशों के अनुसार भूमि अपेक्षा अनुपालन हेतु किसी कार्रवाई की शुरुआत की।

4. संस्थान ने दिनांक 14.09.2013 के अपने पत्र सं0 एफएमए/डीजीएस/201/108 के अनुसार एक वर्ष के अगले एक्स्टेंशन के लिए आवेदन किया है, यह कहते हुए कि नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग की 2021 की क्षेत्रीय योजना, जिसके अनुसार उक्त भूमि के प्राकृतिक दायरे के अंतर्गत आने के कारण उक्त प्रकल्प को रोक दिया गया था; हालांकि संस्थान द्वारा सरकारी विभागों में उक्त मामले को निपटाने की कोशिश की गई है।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए महानिदेशालय 13.09.2014 तक वैध दिनांक 14.09.2013 के प्रभाव से एक वर्ष के अगले एकस्टेंशन की स्वीकृति देने हेतु आपके आवेदन पर, निम्नानुसार आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए एक परिवचन के तहत विचार कर सकता है:-

“मैं वर्ष 2003 के नौवहन महानिदेशक आदेश संख्या 1 के अनुसार भूमि अपेक्षाओं तथा वर्ष 2010 के दिनांक 17.06.2010 के प्रशिक्षण परिपत्र सं.7 के अनुसार ‘समुद्रीय भोजन प्रबंधन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम’ के आयोजन हेतु जरूरी सभी निर्माण तथा अपेक्षित अधिरचनात्मक कार्यों को दिनांक 13.09.2014 से पहले पूरा करने तथा आगे कोई एकस्टेंशन नहीं मांगने का वचन लेता हूँ। यदि भूमि तथा अधिरचनात्मक अपेक्षा का पालन नहीं होता है, तो संस्थान जनवरी, 2015 से प्रारंभ होनेवाले सीसीएमसी बैच का आयोजन नहीं करेगा।”

6. यह ध्यान दिया जाए कि महानिदेशालय विद्यमान परिसर में सीसीएमसी पाठ्यक्रम के आयोजन हेतु समय-विस्तार (एकस्टेंशन) के लिए किसी आवेदन पर विचार नहीं करेगा।

(आस मोहम्मद)

सहायक नौवहन महानिदेशक (प्रशिक्षण)

सेवा में,

सर्वश्री,

फ्रैंकन समुद्री अकादमी,

590/3-ए, बैंडफोल, चिनचिनिम, साण्ठी,

गोवा-403715

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष तथा प्रधान अधिकारी, वेस्टर्न एकेडेमिक काउंसिल, समुद्री वाणिज्य विभाग, मुंबई
2. प्रभारी सर्वेक्षक, समुद्री वाणिज्य विभाग, गोवा.
3. मुख्य समन्वयक, समुद्रकर्मियों के ट्रस्ट हेतु परीक्षक बोर्ड, 303, मयुरेश चैम्बर्स, प्लॉट नं.60, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापूर (प.), नवी मुंबई - 400614.
4. गार्ड फाइल.